MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

368, Avenue Pape Jean Paul II
01 BP 302 ; COTONOU
Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51
www.finances.bj

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

BON À SAVOIR

GUIDE SUR LE CONTENTIEUX FISCAL ET LES RECOURS GRACIEUX

JUILLET 2024

AVERTISSEMENT

Ce guide est à usage pédagogique et ne saurait en aucun cas, se substituer à la loi. En cas de conflit d'interprétation, seules les dispositions de la loi prévalent.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 4
0- LE PRE-CONTENTIEUX 5
1- LE CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE 8
2- LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT 12
3- LES RECOURS GRACIEUX 15

AVANT-PROPOS

Le présent guide, à jour des derniers textes fiscaux, constitue un outil à la disposition de tous les contribuables afin qu'ils soient correctement informés sur les voies de contestation et de recours gracieux qui leur sont offertes en matière fiscale.

Organisé sous formes de questions réponses, il a pour objectif de présenter de manière claire, les différentes phases des voies de recours. Il appartient à tous les contribuables de se l'approprier et de l'internaliser pour une bonne maîtrise et application du contentieux fiscal et des recours gracieux.

Les contribuables trouveront dans ce guide, la réponse aux questions qu'ils se posent, notamment :

- comment saisir les organes du pré-contentieux et dans quels délais ?
- comment saisir l'administration fiscale en cas de contestation des impositions et dans quel délai ?
- durant la phase contentieuse, quelle juridiction saisir en cas de non satisfaction de la décision de l'administration et dans quel délai ?
- que faire en matière de contentieux de recouvrement ?
- comment faire pour bénéficier d'une transaction ?, etc.

L'administration fiscale vous souhaite un bon usage de ce guide.

Nicolas YENOUSSI
Directeur Général des Impôts

0- LE PRE-CONTENTIEUX

Situé à mi-parcours du contentieux proprement dit, le pré-contentieux est une phase offerte aux contribuables en cas de désaccord avec l'administration lors d'une procédure de contrôle fiscal. Il ne constitue ni un obstacle ni un préalable à un recours contentieux. Plusieurs organes interviennent dans le pré-contentieux.

0-1. Quels sont les organes compétents à la phase du pré-contentieux ?

Les organes qui reçoivent les requêtes à cette phase sont :

- la Commission des Impôts ;
- la Commission de Conciliation ;
- le Médiateur fiscal.

0-2. Dans quels cas saisir chacun de ces organes ?

- **La Commission des Impôts**[1] est compétente pour :
  - connaître des désaccords entre l'administration et les contribuables soumis à la taxe professionnelle synthétique, sur l'assiette de cette taxe ;
  - connaître des désaccords portant sur des questions de fait qui peuvent naître des rectifications confirmées suivant les procédures contradictoires ;
  - connaître des faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen des questions de droit ;
  - se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion ou sur des faits constitutifs d'abus de droit.

    La Commission des Impôts n'est pas compétente pour connaitre des désaccords résultants de la mise en œuvre par l'administration fiscale d'une procédure d'imposition d'office.
- **La Commission de Conciliation**[2] est compétente lorsque les désaccords portent sur la valeur vénale d'un immeuble ou d'un droit immobilier faisant l'objet d'une mutation et situé ou immatriculé en République du Bénin.

[1] La Commission des Impôts est régie par les dispositions de l'article 556 et suivants du CGI et l'arrêté n° 2847-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 28 octobre 2022 portant composition et fonctionnement de la Commission des Impôts.

[2] La Commission de conciliation est régie par les dispositions de l'article 560 et suivants du Code général des Impôts et de l'arrêté n°1503/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLD du 10 juin 2014 portant composition et fonctionnement de la Commission de conciliation en matière de formalité d'enregistrement.

Lorsque le différend relatif à l'évaluation de l'immeuble porte sur au moins cinq millions (5 000 000) de fcfa, le contribuable peut soumettre le litige à l'appréciation de la Commission de Conciliation en vue de fixer la valeur taxable.

- **Le Médiateur fiscal**[3] est compétent pour les litiges opposant l'administration fiscale aux contribuables soumis à la taxe professionnelle synthétique et adhérents des Centres de Gestion Agréés (CGA).

  Les Directeurs des Centres de Gestion Agréés jouent le rôle de médiateur entre leurs adhérents et l'administration fiscale.

0-3. Quel est le délai de saisine de chacun de ces organes ?

- Commission des Impôts : elle est saisie par lettre appuyée des documents qui fondent le recours, adressée à son Président par l'une des parties en désaccord dans les cinq (5) jours calendaires à compter de la réception de la confirmation de rectification.
- Commission de Conciliation : le contribuable saisit la Commission de conciliation par lettre dans les trente jours (30) jours, à compter de la réception de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale.
- Médiateur fiscal : le contribuable saisit le Médiateur fiscal par lettre dans les cinq (5) jours suivant la date de la réception de la confirmation du forfait ou du redressement de la base imposable.

0-4. A qui adresser la lettre de saisine ?

Commission des Impôts : La lettre de saisine est déposée au secrétariat du Président de la Commission des Impôts sis au Cabinet du Ministre en charge des finances ou à la Direction générale des Impôts (DGI). Une copie déchargée de la requête est déposée au Service Gestionnaire du dossier par le contribuable.

Commission de Conciliation : La lettre de saisine est déposée au secrétariat du Président de la Commission de Conciliation sis au Cabinet du Ministre en charge des

[3] Le Médiateur fiscal est régi par les dispositions de l'article 187 du Code général des Impôts et de l'arrêté n°4115/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLD du 12 décembre 2016 portant institution du médiateur fiscal au profit des micros et petites entreprises adhérents aux centre de gestion agréés en République du Bénin.

finances ou à la Direction générale des Impôts. Une copie déchargée de la requête est déposée au Service Gestionnaire du dossier par le contribuable.

Médiateur fiscal : La lettre de saisine est déposée au Directeur du Centre de Gestion Agréé compétent.

0-5. Dans quel délai ces différents organes doivent-ils rendre leurs avis ?

- Commission des Impôts : l'avis de la Commission doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre de saisine du requérant. À défaut, l'administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits confirmés.
- Commission de Conciliation : la Commission rend un avis dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis est notifié par lettre recommandée ou par voie administrative dans les huit (08) jours de son prononcé.
- Médiateur fiscal : le médiateur fiscal n'est pas lié par un délai pour rendre son avis. Toutefois, les parties sont libres d'interrompre la médiation si elles estiment que celle-ci ne respecte pas leurs intérêts.

0-6. Que faire après l'avis de ces différents organes ?

- ✓ Commission des Impôts : l'administration fiscale établit les avis de mise en recouvrement et peut retenir une base d'imposition différente de celle mentionnée dans l'avis de la Commission. Dans ce cas, le contribuable conserve la possibilité de contester les impositions litigieuses par voie contentieuse conformément aux dispositions de l'article 583 du Code général des Impôts (CGI).
- ✓ Commission de Conciliation : dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de l'avis de la Commission de Conciliation, l'administration ou les parties peuvent saisir d'une requête en expertise la juridiction civile (tribunal civil de première instance) dans le ressort de laquelle les biens sont situés.
- ✓ Médiateur fiscal : lorsqu'aucun accord n'est trouvé, le contribuable a la possibilité d'utiliser les autres voies de recours existantes.

1- LE CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE

1-1. Qu'est-ce que le contentieux de l'assiette ?

Le contentieux de l'assiette désigne l'ensemble des contestations qui portent sur le bien-fondé d'une imposition. Le contribuable peut demander la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge. À travers la demande en décharge, le contribuable sollicite qu'il soit libéré de l'intégralité de l'imposition tandis qu'à travers la demande en réduction, il sollicite l'annulation d'une partie de l'imposition initiale.

1-2. Quelles sont les différentes phases du contentieux de l'assiette ?

Le contentieux de l'assiette comporte deux phases : la phase administrative, qui se déroule devant l'administration elle-même et la phase juridictionnelle qui se déroule devant le juge compétent. La phase administrative est un préalable à la phase juridictionnelle.

A- Le contentieux de l'assiette dans sa phase administrative

1-3. A quelle autorité la réclamation contentieuse est-elle adressée à la phase administrative ?

La réclamation contentieuse est adressée au Ministre chargé des finances au sens des dispositions de l'article 583 du CGI.

1-4. Dans quel délai la réclamation doit-elle être introduite à la phase administrative ?

La réclamation contentieuse doit être introduite dans un délai de trois (3) mois à compter de la date :

- de la notification de l'avis de mise en recouvrement ;
- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- du versement des retenues à la source lorsqu'il s'agit des contestations relatives à ces retenues.

1-5. Quel est le délai imparti à l'administration pour répondre ?

Le Ministre chargé des finances ou son délégué, se prononce sur la réclamation dans un délai de deux (02) mois après sa réception, en décidant du rejet ou de l'admission totale ou partielle de ces demandes.

Le défaut de réponse dans le délai de deux (02) mois vaut rejet de la réclamation.

1-6. Quelles sont les éléments constitutifs d'un dossier de réclamation contentieuse à la phase administrative ?

La réclamation doit :

- mentionner le ou les impôts et taxes contestés ;
- être accompagnée du titre de perception (avis de mise en recouvrement, commandement de payer) ou d'une quittance dans le cas d'une imposition ne donnant pas lieu à l'établissement d'un titre de perception ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du contribuable appuyés des pièces justificatives suffisantes (proposition de rectification, réponses à la proposition de rectification, confirmation de rectification, toutes autres pièces probantes) ;
- être datée et signée de son auteur.

NB : L'absence de l'un de ces éléments entraîne l'irrecevabilité de la requête.

1-7. Que fait l'administration fiscale lorsqu'il y a des pièces complémentaires à demander ?

Lorsque l'administration fiscale note l'absence de certaines pièces nécessaires à l'instruction du dossier, elle peut avant de réagir à la réclamation, demander au contribuable la production de pièces complémentaires.

1-8. De quel délai dispose le contribuable pour répondre à une demande de pièces complémentaires ?

La réponse à une demande éventuelle de pièces complémentaires doit parvenir à l'administration fiscale dans un délai de huit (08) jours après la notification de celle-ci.

En l'absence de réponse dans le délai requis, le service du contentieux traite le dossier en l'état.

Il convient de souligner que la demande de pièces complémentaires, suspend pour une durée de huit (08) jours, le délai de deux (02) mois dont dispose l'administration pour statuer.

1-9. L'introduction d'une réclamation contentieuse suspend-t-elle le recouvrement des impôts contestés par le contribuable ?

Non, le recours contentieux introduit par le contribuable ne suspend pas automatiquement le recouvrement des impôts mis à sa charge. Le contribuable doit à cet effet solliciter le sursis de paiement.

1-10. Qu'est-ce qu'un sursis de paiement ?

Le sursis de paiement est la suspension par l'autorité compétente de toute action en recouvrement de l'imposition contestée.

1-11. Quelles sont les conditions requises pour bénéficier du sursis de paiement ?

Le sursis de paiement peut être accordé au contribuable qui remplit les conditions suivantes :

- introduire une réclamation contentieuse dans les conditions prévues par la loi ;
- procéder au paiement de la caution en cash au Trésor Public de 25% du montant contesté ;
- payer intégralement la partie non contestée ;
- formuler expressément la demande de sursis de paiement auprès du Receveur des impôts compétent en précisant le montant ou les bases de dégrèvement sollicitées.

1-12. Qu'est-ce que la compensation d'assiette ?

La compensation d'assiette est un procédé qui permet à l'administration fiscale d'effectuer à tout moment de la procédure, et malgré l'expiration des délais de prescription, la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul des impositions au cours de l'instruction lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque.

1-13. La compensation est-elle possible entre toutes les impositions ?

Non, la compensation n'est pas possible entre toutes les impositions. Les impôts et taxes collectés pour le compte de l'État en sont exclus (TVA, ITS, IRF, AIB…etc.).

1-14. Qu'est-ce que la demande en restitution ?

La demande en restitution est la réclamation introduite par un contribuable qui estime avoir payé indûment une imposition.

1-15. La demande en restitution est introduite dans quel délai ?

Toute demande en restitution doit être introduite dans un délai de trois (03) mois à partir de la date du paiement. Elle obéit aux règles relatives au contentieux de l'assiette.

B- Le contentieux de l'assiette dans sa phase juridictionnelle

1-16. Que faire lorsque la réponse de l'administration au terme de la phase administrative ne donne pas satisfaction au contribuable ?

Au cas où la décision rendue par l'administration ne donne pas entière satisfaction au contribuable, celui-ci a la faculté de porter le litige à la phase juridictionnelle.

1-17. Quelle est la juridiction compétente en matière de contentieux de l'assiette ?

La juridiction compétente pour connaître de toutes réclamations élevées contre une décision de l'administration fiscale relative à tous les droits, impôts et prélèvements,

est le tribunal de première instance du lieu de résidence du demandeur, statuant en matière administrative.

1-18. Dans quel délai le contribuable peut-il saisir le tribunal administratif ?

Le contribuable peut, dans un délai de deux (02) mois à partir du jour où il a reçu notification de la décision de l'administration ou passé le délai de deux mois (02) mois sans réponse, porter le litige devant le tribunal de première instance du lieu de sa résidence statuant en matière administrative.

1-19. Le sursis de paiement est-il valable à la phase juridictionnelle ?

Oui, le sursis de paiement demeure valable jusqu'à la clôture de la phase juridictionnelle.

2- LE CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT

2.1 Que comprendre par le contentieux du recouvrement ?

Le contentieux du recouvrement est l'ensemble des litiges ou contestations qui naissent des procédures de poursuites en recouvrement des impôts et taxes assimilées dus en vertu des dispositions du CGI ainsi que des procédés permettant de les résoudre. Il s'agit des contestations relatives aux actes de poursuites.

2.2 Quelles formes peut prendre le contentieux du recouvrement ?

Le contentieux du recouvrement peut prendre trois (3) formes : l'opposition à contrainte, l'opposition à l'acte de poursuites et la revendication d'objets saisis.

2.3 Que comprendre par ces trois (3) notions ?

Il y a opposition à contrainte lorsque le contribuable conteste l'existence, la quotité ou l'exigibilité de l'obligation fiscale. L'opposition à contrainte invoque des faits

extérieurs à l'assiette de l'impôt mais qui se rapportent au recouvrement. En termes clairs, le contribuable conteste l'obligation de payer.

Il y a opposition à l'acte de poursuites lorsque les contestations portent sur la régularité en la forme des actes de poursuites ou de la procédure de recouvrement. Le contribuable soutient et estime que les poursuites exercées à son encontre sont irrégulières ou que les actes de poursuites à lui signifiés sont entachés de vice de forme.

Il y a revendication d'objets saisis, lorsqu'il est prétendu que les meubles et effets mobiliers, insaisissables ou appartenant à des tiers, sont saisis chez un débiteur au cours d'une procédure de recouvrement.

2.4 *Quelles sont les différentes phases du contentieux du recouvrement ?*

Selon la forme du contentieux du recouvrement, celui-ci comporte deux phases : la phase administrative, qui se déroule devant l'administration elle-même et la phase juridictionnelle qui se déroule devant le juge compétent.

La phase administrative est un préalable à la phase juridictionnelle.

A- Le contentieux du recouvrement dans sa phase administrative

2.5 À quelle autorité la réclamation contentieuse est-elle adressée au niveau du contentieux du recouvrement ?

Les oppositions à l'acte de poursuite et à contrainte doivent être soumises en premier lieu au Directeur général des Impôts (DGI).

La revendication d'objets saisis doit être soumise en premier lieu au DGI ou à son représentant.

2.6 Dans quel délai la réclamation doit-elle être introduite à cette phase ?

La saisine du DGI doit intervenir dans un délai de dix jours (10) à compter de la notification de l'acte en cas d'opposition à l'acte de poursuites.

La saisine du DGI doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de notification du premier acte qui procède à cette contrainte en cas d'opposition à contrainte.

La saisine du DGI ou de son représentant doit intervenir dans les quinze (15) jours après la saisie des objets en cas de revendication d'objets saisis.

2.7 Quelles sont les effets de l'opposition (de la contestation) ?

L'opposition demeure en principe sans effet sur le recouvrement. Toutefois, le contribuable peut, quelle que soit la nature de l'imposition contestée, demander à surseoir au paiement de la fraction litigieuse du principal et des pénalités afférentes, en constituant une caution en cash au Trésor Public, **équivalant à 25% du montant total de la somme contestée** et procéder au paiement de l'intégralité de la partie non contestée.

2.8 *Quel est le délai imparti à l'administration pour répondre ?*

L'administration fiscale doit statuer dans un délai de trente (30) jours après la réception de l'opposition à l'acte de poursuites ou de la réception de l'opposition à contrainte.

L'administration fiscale doit statuer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception du mémoire du revendiquant et en tous cas avant qu'il ne soit procédé à la vente.

B- Le contentieux du recouvrement dans sa phase juridictionnelle

2.9 *Que faire lorsque la réponse de l'administration au terme de cette phase administrative n'est pas satisfaisante ?*

Lorsque le désaccord persiste, le revendiquant ou l'opposant peut saisir la juridiction compétente.

Le revendiquant n'a pas la possibilité d'apporter devant la juridiction compétente, de nouvelles preuves après la décision du DGI ou de son représentant ni à invoquer dans ses conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans ses mémoires.

2.10 *Quelles sont les juridictions compétentes en matière du contentieux du recouvrement ?*

- Le tribunal de première instance statuant en matière de référé administratif est compétent pour connaitre des contestations relatives à la forme des mesures de poursuites engagées et à la revendication d'objets saisis.

- Le tribunal de première instance du siège de la recette ayant entrepris les poursuites, statuant en matière administrative est compétent pour connaître de toutes oppositions à contrainte.

2.11 Dans quel délai le contribuable peut-il saisir la juridiction compétente ?

Le délai de saisine de la juridiction compétente varie selon le cas :

- ❖ en cas de contestation sur les biens saisis : dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision du DGI ou de l'expiration du délai de trente (30) jours qui lui est imparti pour statuer ;
- ❖ en cas d'opposition à contrainte et à l'acte de poursuites : dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision du DGI ou de l'expiration du délai de trente (30) jours qui lui est imparti pour statuer.

3- LES RECOURS GRACIEUX

Les recours gracieux sont ceux par lesquels le contribuable ne conteste pas le bien fondé des impositions mises à sa charge mais sollicite l'indulgence de l'administration. Il s'agit de la demande en remise gracieuse et de la transaction.

3-1. LA DEMANDE EN REMISE GRACIEUSE

3-1-1. Que comprendre par la remise gracieuse ?

C'est une décision de l'administration par laquelle elle accorde, sur demande du contribuable, des remises ou modérations d'impôts régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer sa dette fiscale par suite de gêne ou d'indigence.

3-1-2. Qui peut introduire une demande en remise gracieuse ?

Peut introduire une demande en remise gracieuse, tout contribuable en situation de gêne ou d'indigence qui se trouve dans l'incapacité de se libérer de sa dette fiscale.

Les remises ou modérations ne peuvent être accordées en raison du défaut de prospérité plus ou moins passager d'entreprises commerciales, industrielles, minières, forestières ou agricoles.

3-1-3. *Dans quel délai doit-on introduire une demande en remise gracieuse ?*

La demande en remise gracieuse est adressée au DGI et peut être présentée sans limitation de délai.

Toutefois, en matière de remise gracieuse de pénalités, le délai est de deux (02) mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de sa dette.

En cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année de leurs maisons ou usines, les propriétaires peuvent demander une remise ou modération de la Taxe Foncière frappant ces immeubles dans le mois de la destruction ou de l'achèvement de la démolition.

En outre, la demande doit être accompagnée d'une copie du titre de perception et des justificatifs de l'état de gêne ou d'indigence.

3-1-4. *Quels sont les impôts et taxes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une remise gracieuse ?*

L'administration ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de droits de timbre, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées à ces droits et d'impôts retenus à la source ou de prélèvements pour le compte du Trésor Public.

3-1-5. *Que faire en cas de non satisfaction ?*

Lorsque la décision du DGI ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté de soumettre l'affaire au Ministre chargé des finances.

Aucun recours ne peut être élevé contre la décision du Ministre chargé des finances.

3-2. LA TRANSACTION

3-2-1. *Qu'est-ce que la transaction ?*

La transaction est une procédure qui permet au contribuable d'obtenir une atténuation d'amendes fiscales ou de pénalités moyennant le paiement immédiat des sommes laissées à sa charge, lorsque ces amendes et pénalités et le cas échéant les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

3-2-2. *Qui peut bénéficier de la transaction ?*

Il s'agit des contribuables qui ont fait l'objet d'une rectification confirmée ou qui ont subi des pénalités de retard suite à un contrôle fiscal.

3-2-3. *Dans quels délais doit-on introduire la demande transactionnelle ?*

La demande du bénéfice de transaction formulée sur un imprimé fourni par l'administration doit être déposée en ligne ou auprès du Receveur dans les trente (30) jours de la réception de la confirmation de rectification.

3-2-4. *Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une transaction ?*

Pour bénéficier d'une transaction, le contribuable doit en formuler expressément la demande auprès de l'administration fiscale. La transaction implique des concessions et obligations réciproques.

Le contribuable s'engage :

- à s'acquitter dès réception de la confirmation de rectification, des droits simples et du solde exigible des pénalités et amendes ;
- à renoncer à toute réclamation contentieuse concernant les impositions dont les pénalités ont fait l'objet de transaction.

L'administration consent à réduire les pénalités et amendes fiscales dans les conditions suivantes :

- 50% lorsque le redevable s'acquitte, dans les dix (10) jours de la réception de la confirmation de rectification faisant suite à un contrôle fiscal, de la totalité des droits simples mis à sa charge et des pénalités et amendes fiscales restant dues ;

- 25% lorsque le paiement a lieu dans un délai d'un (1) mois ;
- quel que soit le délai choisi, la pénalité peut être réduite jusqu'à 10% de son montant si la bonne foi du contribuable est admise.

Pour un traitement efficient de la demande de transaction, le contribuable doit joindre à sa requête une copie de la confirmation ainsi que la quittance de paiement des droits.



133

cdgi@finances.bj

www.impots.bj

Direction Générale des Impôts